



REF.: APRUEBA ORDENANZA TERMINAL
RODOVIARIO CURACAUTÍN.

DECRETO EX. N° 1965 /

CURACAUTÍN, 27 DE JULIO 2023

VISTOS:

1.- El Decreto alcaldicio Ex. 1930 de fecha 24-07-2023, mediante el cual se aprueba programa denominado, Terminal Rodoviario Curacautín" año 2023.

2.- Lo señalado en el Art. N°5 letra c, d, e, Art. 63 letra f), g) y II) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

3.- El Decreto Alcaldicio Ex. N°854 de fecha 28/06/2021, Asume cargo de alcalde de la Comuna de Curacautín, Periodo 2021-2024.

4.- El Decreto Alcaldicio Ex. N°1189 de fecha 21-07-2023, mediante el cual se designa como alcalde Subrogante a Doña Claudia Toledo Guajardo.

5.- El acuerdo 164/2023 de fecha 25-07-2023, adoptado por el Honorable Concejo Municipal en sesión extraordinaria de fecha 25 de julio del presente año, mediante el cual aprobó por unanimidad la Ordenanza para el funcionamiento del Terminal Rodoviario Curacautín.

DECRETO:

1. **APRUEBASE LA ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO TERMINAL RODOVIARIO CURACAUTÍN.**
2. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto y la ordenanza para el Funcionamiento Terminal Rodoviario Curacautín.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



GLENDIA WORNER TAPIA
Secretaria Municipal



CLAUDIA TOLEDO GUAJARDO
Alcalde (S)

CTG/GWT/JMV/amga

Distribución:

- Oficina de Partes.
- C/I. Depto. Tránsito.
- Archivo Terminal.

ORDENANZA MUNICIPAL

TERMINAL RODOVIARIO CURACAUTÍN

TITULO I

ALCANCE

ARTÍCULO 1º: La presente ordenanza se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, así como las asociaciones de empresas legalmente constituidas y dedicadas a la prestación de servicios de transporte público de pasajeros urbanos y no urbanos, Nacionales e Internacionales que cuenten con buses y la correspondiente autorización de la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de la Araucanía, en adelante la SEREMITT o del Departamento de tránsito de la Municipalidad de Curacautín según corresponda, que tenga como lugar de inicio o llegada de sus servicios el terminal rodoviario de la Ilustre Municipalidad de Curacautín. Lo anterior, sin perjuicio, de las normas de general aplicación, contenida en esta Ordenanza Municipal.

TITULO II

DEL TERMINAL

ARTÍCULO 2º: El Terminal Rodoviario se ubica, en Avenida Manuel Rodríguez N°407, lado norte entre las calles Arica y Tarapacá. La infraestructura alcanza una superficie construida de 1.039,48 metros Cuadrados, en una superficie total de 8.000 metros cuadrados. Tiene como objetivo general, mejorar la calidad de servicio a los usuarios que utilizan el Transporte de Buses de Pasajeros.

ARTÍCULO 3º: El Terminal Rodoviario de Curacautín (en adelante “El Terminal”) será administrado directamente por la Municipalidad de Curacautín. Sin perjuicio de lo anterior, el terminal o parte de el, podrá ser concesionada su administración a un tercero. En ambos casos, se regirá por las normas establecidas en la presente ordenanza Municipal.

ARTÍCULO 4º: El Terminal estará bajo la dependencia del Departamento de Tránsito de la Municipalidad, en cuanto a solicitar la colaboración de todos los organismos públicos y empresas estatales relacionados con el transporte público para fiscalizar el cumplimiento de las normas dentro de sus respectivas competencias. Por otro lado, todas las gestiones referentes a la organización, funcionamiento, cobros de derechos y operación del terminal, serán responsabilidad del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad.

ARTÍCULO 5º: La presente ordenanza establece normas, deberes y derechos para quienes prestan servicios a los usuarios que utilizan la movilización colectiva, ya sea en la venta de pasajes, confiterías, cafetería, servicios sanitarios y otros servicios relacionados.

ARTÍCULO 6º: El Terminal Rodoviario cuenta con dos áreas. La primera de estas, está destinada al público en general, oficinas de venta de pasajes, cafetería, confiterías, servicios higiénicos y oficinas de administración; La segunda, corresponderá a una losa compuesta de andenes de embarque y patio de maniobras que, será de uso exclusivo de los pasajeros y del personal de los autobuses.

ARTÍCULO 7º: Por ser el terminal un centro de distribución de transporte de pasajeros, se procurará una organización eficiente y adecuada, a fin de que los usuarios tengan un máximo de seguridad en cuanto a su persona y bienes.

ARTÍCULO 8º: El terminal rodoviario contará con un jefe o jefa de patio, quien será la persona encargada de permanecer de forma constante en el sector de andenes. Su rol principal consistirá en coordinar el ingreso, movimiento y salida de los buses, así como solucionar cualquier inconveniente que pueda presentarse en dicha área. Además, se encargará de otras funciones destinadas al correcto funcionamiento general del terminal.

ARTÍCULO 9°: La administración contará con un Libro de Reclamos y Sugerencias a disposición del público. Este libro estará ubicado en la oficina de administración y estará abierto para que cualquier persona pueda registrar sus comentarios, quejas o sugerencias.

ARTÍCULO 10°: El terminal rodoviario dispondrá de un Libro de Novedades, donde el administrador o los trabajadores municipales del recinto podrán dejar constancia de cualquier hecho que altere o dificulte el buen funcionamiento en las instalaciones del terminal.

ARTÍCULO 11°: El terminal de buses contará con un reglamento interno, el cual se entregará a los locatarios y al personal al momento de firmar el contrato de arriendo o concesión, según corresponda

ARTÍCULO 12°: El recorrido de los buses desde y hacia el terminal, así como el ingreso o salida de la ciudad, deberá realizarse por las vías que disponga el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Curacautín o el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según corresponda, a través de la resolución respectiva. Además, es obligación de todos los buses de transporte público detenerse únicamente en las paradas establecidas y en los andenes asignados en el terminal rodoviario para tomar y dejar pasajeros.

ARTÍCULO 13°: Las veredas próximas al Terminal, en toda su extensión, deberán permanecer libres para el tránsito peatonal. No se permitirá, bajo ningún motivo, la instalación de quioscos ni ninguna otra forma de comercio, ni siquiera bajo el pretexto de tener calidad de ambulantes.

ARTÍCULO 14°: No se permitirá en el interior del recinto la presencia de voceadores de pasajes, comerciantes ambulantes, oferentes de hospedaje, y en general cualquier persona que moleste o perturbe a los pasajeros y al buen funcionamiento del terminal. Queda estrictamente prohibido al interior del terminal, realizar propaganda de carácter político, religioso o de otras características, por medio de afiches o simbolismo de similares características. Con el fin de hacer cumplir lo antes dispuesto, la administración del terminal podrá requerir la acción de Carabineros de Chile, además de la fiscalización que realicen los inspectores Municipales.

ARTÍCULO 15°: Cualquier daño ocasionado a las instalaciones del terminal rodoviario será responsabilidad del causante, ya sea una

empresa de buses, cafetería, confitería, persona natural o cualquier otro. El responsable deberá hacerse cargo de los perjuicios ocasionados por el daño a la infraestructura del terminal.

ARTÍCULO 16°: El funcionamiento del terminal rodoviario será de forma continua, de Lunes a domingo. El horario de apertura del terminal será a partir de las 05:40 horas, con un cierre programado a las 21:45 horas. El terminal rodoviario estará en funcionamiento durante los días feriados y festivos. Es importante mencionar que el horario del terminal podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades para el correcto funcionamiento del mismo.

ARTÍCULO 17°: Los buses que ingresen al terminal y estén estacionados en la losa correspondiente mientras sus pasajeros hacen ascenso o descenso de los mismos, deberán mantener sus motores detenidos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo °156 de la Ley de Tránsito. Asimismo, queda estrictamente prohibido el uso de la bocina dentro del área de andenes.

ARTÍCULO 18°: Toda máquina deberá realizar sus salidas desde los andenes establecidos, respetando el horario autorizado. Se concederá una tolerancia de cinco minutos desde el inicio del recorrido para posibles atrasos. A partir de los 5 minutos de retraso, se aplicará una multa de acuerdo a lo señalado en el Artículo 31° de la presente ordenanza, la cual será incluida en la planilla correspondiente del operador de la máquina.

ARTÍCULO 19°: En caso de cancelación en la salida de los buses, sin que estos últimos avisen con al menos 24 horas de anticipación, la administración procederá a aplicar las multas respectivas, tal como se señala en el Artículo 31° de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 20°: Cada oficina de venta de pasajes debe tener en su ventanilla los horarios de atención y salida de sus recorridos. Además, deberán contar con un número de contacto disponible en caso de que estas oficinas se encuentren cerradas.

ARTÍCULO 21°: Las modificaciones en cuanto a las salidas de buses de transporte de pasajeros, ya sea agregar, quitar o cambiar recorridos, deberán ser informadas con al menos 10 días de anticipación. Lo señalado precedentemente también aplica en cuanto

a modificar las tarifas de pasajes, las cuales deben ser informadas con un mínimo de 15 días de anticipación.

TITULO III

DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 22°: Será obligatorio el cumplimiento de las salidas y llegadas en los lugares y horarios solicitados y autorizados. Se considerará un incumplimiento de lo autorizado cualquier de las siguientes acciones:

- a) No Salida.
- b) Atrasos de salida y/o llegadas.
- c) Adelantamiento de horarios.
- d) Salida en horario no autorizado
- e) Cualquier incumplimiento a la normativa que regula el servicio.

Estas conductas serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31° de la presente ordenanza municipal. No obstante, se tendrán presentes los casos fortuitos o de fuerza mayor, como cortes de ruta, desastres naturales, entre otros.

ARTÍCULO 23°: Como se menciona en el Artículo 9° de la presente ordenanza, la administración contará con un libro de reclamos para el público y el personal que preste servicios en el terminal. Este libro estará a disposición de la administración y la Municipalidad.

Los reclamos presentados deberán ser analizados por la administración y recibirán una respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles, dependiendo de la gravedad de cada caso. Este plazo no podrá ser aumentado, especialmente en situaciones en las que sea necesario obtener una respuesta de otras instituciones.

Además, el terminal dispondrá de un libro de control diurno y nocturno, en el cual el administrador, el nochera, los guardias y los funcionarios que trabajen en el terminal podrán dejar registro de cualquier hecho relevante que ocurra tanto en el interior como en el exterior del recinto.

ARTÍCULO 24°: La administración del terminal deberá mantener por cada empresa, cafetería, confitería, servicios sanitarios o cualquier otro, una carpeta con la siguiente información:

1. En caso de los locales comerciales como cafetería y confiterías;

- A) Contrato de arriendo y/o concesión.
- B) Iniciación de actividades.
- C) Patente comercial.
- D) Fotocopia del carnet de identidad.

2. En caso de empresas de venta de pasajes y viajes;

- A) Contrato de arriendo.
- B) Individualización y foto del representante legal, funcionario a cargo de la oficina de venta de pasajes, conductores de buses y auxiliares.
- C) Numero de buses con sus respectivas patentes, seguros que exige la ley y fotocopias de revisión técnica.
- D) Recorridos diarios.

3. En caso de concesión de Servicios Sanitarios:

- A) Contrato de Arriendo
- B) Inicio de actividades
- C) Patente comercial
- D) Nombres de Personal que presten servicio.

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra documentación que pueda estimar necesaria la administración del terminal para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables.

ARTÍCULO 25°: Cada arrendatario y/o concesionario del terminal deberá hacerse cargo del pago de los servicios básicos de consumo de electricidad y agua, según corresponda, en la fecha indicada por la administración del terminal para estos efectos.

ARTÍCULO 26°: Las oficinas entregadas al servicio de venta de pasajes, pueden en ellas recibir encomiendas, ofrecer el servicio de custodia, todo esto bajo la responsabilidad de la empresa correspondiente.

TITULO IV

DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 27°: Se prohíbe a los buses, estacionarse o detenerse en calles u otros lugares de uso público, que no le sean expresamente autorizados por la autoridad competente.

ARTÍCULO 28°: No podrán hacer ingreso al terminal rodoviario aquellos buses que se encuentren en las siguientes situaciones:

1. Revisión técnica vencida
2. Sin permiso de circulación
3. Licencia vencida del conductor
4. Sin Cartón de Recorrido.

ARTÍCULO 29°: Queda prohibido el ingreso a la losa del terminal a todos aquellos vehículos que no estén destinados al transporte de pasajeros, salvo las siguientes excepciones que podrán ingresar por el tiempo que dure el procedimiento pertinente:

- A) Ambulancias o vehículos particulares que trasladen a personas con movilidad reducida o enfermas.
- B) Vehículos policiales.
- C) Los de servicios: Recolectores de basura, distribuidores de gas.
- D) Los de carga y descarga que posean oficinas en arriendo.
- E) Vehículos Municipales.

ARTÍCULO 30°: Se prohíbe instalar, agregar o modificar cualquier elemento a las paredes que implique afectar la infraestructura del terminal. En caso de contravenir el presente artículo, será responsable de todos los perjuicios que deriven de tal infracción.

TITULO V

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 31°: Las infracciones establecidas en la presente ordenanza serán sancionadas con las siguientes multas:

- A) Salida sin aviso.....2 UTM. -
(Sin Causa Justificada, dicha causa debe ser comprobada con medios de comunicación)
- B) Atraso de salida:

- 6 Minutos de Atraso..... 0.10 UTM
- 10 Minutos de Atraso..... 0.15 UTM
- 15 Minutos de Atraso..... 0.40 UTM
- Sobre 20 Minutos de Atraso..... 0.60 UTM

C) Adelantamiento de Horarios de salida..... 0.30 UTM

D) Salida en Horario no Autorizado..... 0.30 UTM

ARTÍCULO 32°: Sin perjuicio de las sanciones que determinen las Leyes y reglamentos vigentes, y aquellos que corresponda aplicar al Juzgado de Policía Local; las infracciones a la presente ordenanza que no tenga fijada otra sanción, serán sancionadas administrativamente de acuerdo a las disposiciones contenidas en este artículo:

1. Amonestación por escrito, efectuado por el administrador, en los siguientes casos:
 - A) Mantener voceadores dentro del recinto;
 - B) Operar como comisionistas o vendedores de pasajes en lugares que no sean específicamente autorizados.
 - C) Realizar mantenciones mecánicas en recintos no autorizados para ello.
 - D) Vías de hecho o injurias proferidas contra el administrador y demás funcionarios del mismo terminal o fiscalizadores.
 - E) Cualquiera otra circunstancia que afecten o alteren el orden público, las buenas costumbres y/o funcionamiento del terminal de buses.

2. Se aplicarán Multas de 1 UTM a aquellas empresas de transportes de pasajeros, locatarios (confiterías, cafeterías) entre otros, que hubiesen acumulado más de tres amonestaciones en un año calendario o, que no se encuentren al día en el pago de los derechos y obligaciones que corresponde. En caso de reiteración de faltas, el alcalde podrá poner término al contrato de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza y/o contratos de arriendo o concesiones respectivo. Serán consideradas faltas graves el incumplimiento de contrato y cualquier acción u omisión que ponga en riesgo la seguridad de las personas o del recinto.

ARTÍCULO 33°: Serán Causales de termino de contrato y/o concesión:

A) No pago de servicios básicos en el plazo establecido por la administración.

B) No pago de los derechos de arriendo y/o concesión en los plazos establecidos en sus respectivos contratos.

C) Adeudar 2 meses los derechos de arriendo y/o concesión respectivos.

D) Acumulación de 4 amonestaciones por año en los términos establecidos en el Artículo 32° de esta ordenanza.

E) Ejercer actividades que alteren el funcionamiento y orden público, así como aquellas que sean contrarias a la moral o las buenas costumbres.

TITULO VI

DE LA ADMINITRACIÓN EJERCIDA POR LA MUNICIPALIDAD

ARTÍCULO 34°: La Municipalidad, haciendo uso de sus facultades, dispondrá de un funcionario para la coordinación administrativa del terminal, quien será el administrador encargado de todo lo referente a su organización, funcionamiento y operación. Además, este funcionario deberá velar por la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 35°: Tendrán derecho a usar el terminal y sus dependencias las personas naturales y/o jurídicas dedicadas al transporte de pasajeros, siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización otorgada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y por la administración del mismo.

ARTÍCULO 36°: El Terminal dispondrá de oficinas destinadas para la venta de pasajes, custodia, recepción y entrega de encomiendas. Estas oficinas serán dadas en arriendo a las empresas que presenten por escrito su interés, mediante un ingreso formal en la oficina de partes de la Municipalidad de Curacautín.

En caso de no haber oficinas de ventas de pasajes disponibles, dos empresas podrán, de común acuerdo, compartir una oficina destinada para la venta de pasajes. Esto deberá constar mediante un

acuerdo escrito, ya sea mediante anexo de contrato u otro documento oficial.

ARTÍCULO 37°: El Terminal de buses contará con una cafetería y dos confiterías de venta, las cuales se otorgarán mediante modalidad de concesión.

ARTÍCULO 38°: Las oficinas que prestan el servicio de custodia serán responsables del resguardo y el cuidado de los objetos bajo su resguardo. En caso de extravío o pérdida, la empresa es responsable por dicha falta.

ARTÍCULO 39°: El Terminal dispone de dos espacios de estacionamiento destinados a taxis, los cuales podrán ser entregados bajo la modalidad de arriendo a personas naturales o jurídicas, como gremios de taxistas u otras asociaciones vinculadas al rubro. Estas entidades podrán hacer uso de este estacionamiento durante todo el tiempo de funcionamiento del terminal. Los valores de arriendo se encuentran estipulados en el Artículo °43 de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 40°: Los servicios higiénicos (Baños) podrán ser de Administración Municipal o Concesionados. El encargado de los servicios higiénicos será responsable del cobro, limpieza, mantención y pago de los servicios básicos como electricidad y agua

ARTÍCULO 41°: La autorización de la administración es necesaria para cualquier cambio, traslado o permuta de oficina en el terminal de buses.

ARTÍCULO 42°: Las empresas de transporte de pasajeros tendrán la obligación de contar con una máquina de reemplazo en los casos en que no puedan efectuar su salida con la máquina dispuesta para ello. La máquina que ingrese a hacer el reemplazo del recorrido debe contar con toda la documentación al día, y además, se deberá informar si la salida fue reemplazada por otra máquina para efectos de hacer el cambio en la planilla de cobros.

ARTÍCULO 43°: Los ingresos del terminal estarán compuestos por los derechos que se deriven del arriendo, concesión, losa, servicios higiénicos y custodia:

A- ARRIENDO DE MODULO DE VENTA	
DE PASAJES.....	3 UTM Mensual.-
B- CAFETERIA.....	3 UTM Mensual.-

C- CONFITERIA	1.5 UTM Mensual.-
D- TAXISTAS.....	2 UTM Anual.-
E- USO DE LOSA TERMINAL:	
A- 0 A 50 KM.....	0.02 UTM (SALIDA)
B- 50 A 100 KM.....	0.04 UTM (SALIDA)
C- 100 A 300 KM.....	0.06 UTM (SALIDA)
D- 300 A 800 KM.....	0.08 UTM (INGRESO)
E- 800 A 1000 KM.....	0.10 UTM (INGRESO)
F- INTERNACIONALES.....	0,18 UTM (INGRESO)

ARTÍCULO 44°: El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior deberá ser realizado por el empresario, arrendatario o concesionario en un plazo establecido en el contrato de arriendo y/o concesión respectiva. Además, tratándose de otros cobros que sean notificados por la administración del terminal, estos tendrán un plazo no superior a 5 días hábiles para su pago.

ARTÍCULO 45°: Cada arrendatario o concesionario debe contar con toda su documentación pertinente y cancelar su patente cuando corresponda.

ARTÍCULO 46°: Todas las máquinas deberán portar un letrero que indique su destino y un reloj a un costado de su parabrisas, mostrando la hora de su próxima salida. Además, deberán entregar los datos a la administración para poder anunciar las salidas a través del altavoz.

ARTÍCULO 47°: Todos los contratos entre la Municipalidad y los arrendatarios y/o concesionarios, según sea el caso, se celebrarán por un contrato privado. Estos contratos serán suscritos por el alcalde, o quien lo subroge legalmente, en representación de la Municipalidad de Curacautín, y por el arrendatario o concesionario.

Los contratos incluirán un inventario de las instalaciones y bienes muebles de la oficina o local, y el estado de conservación en que se encuentran. Además, deberán especificar las condiciones, el plazo de contrato y las causas de término del mismo.

ARTÍCULO 48°: Toda empresa de transporte, persona natural y/o jurídica que haga uso de algún espacio establecido en el terminal deberá cancelar una garantía, consistente en una boleta bancaria o

vale vista. Esta garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento de los pagos respectivos o de la generación de algún daño a la infraestructura.

Los montos de la garantía son:

- A- MODULO VENTA DE PASAJES.....3.5 UTM.-
- B- CAFETERIA..... 2 UTM. -
- C- CONFITERIA..... 1 UTM.-

VIGENCIA VII

ARTÍCULO 49°: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la página web de la Municipalidad de Curacautín, previa aprobación del Concejo Municipal y su respectivo Decreto. Se pondrá en práctica una vez inaugurado el Terminal de Buses Rodoviario de Curacautín.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1°: Una vez inaugurado el terminal de buses, cada empresa o persona natural que concesione o arriende un local o espacio (De cualquier tipo) tendrá un plazo máximo de 30 días para presentar toda la documentación requerida por la administración. Esto incluye la patente comercial pagada, la resolución sanitaria y otros documentos necesarios.

ARTÍCULO 2°: En los procesos de adjudicación, ya sea de módulos de venta de pasajes, cafetería, confitería o asignación de espacio para taxistas, se tomará en consideración la antigüedad que mantengan prestando servicios en la comuna como uno de los criterios de adjudicación.

ARTÍCULO 3°: El cobro de los derechos de concesión para la Cafetería, Confiterías y Servicios Higiénicos será del 50% hasta el 31 de diciembre de 2023. Esto se debe a los factores de instalación en los cuales deben incurrir cada arrendatario o concesionario. A partir del 1 de enero de 2024, el cobro de derechos corresponderá al 100% estipulado en esta ordenanza.